

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2315/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

สิบตำรวจโทสุมิตร ศรีหงษ์ทอง

จำเลย

สิบตำรวจโทสุมิตร ศรีหงษ์ทอง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันขอใช้หลักทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,55 ที่แก้ไข,72 วรรคสอง, วรรคสาม ที่แก้ไข,78 ที่แก้ไขฐานมีอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมาย อันเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย ให้ลงโทษฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายตามมาตรา 72 วรรคสองซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 8 เดือน กระทงหนึ่ง และฐานมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้อันเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย ให้ลงโทษฐานมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ตามมาตรา 78 ที่แก้ไขซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 2 ปี กระทงหนึ่งนอกจากนี้จำเลยมีความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคแรก,72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 อันเป็นการกระทำความผิดผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้

ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดจำคุก 1 ปี
อีกกระทงหนึ่ง รวมลงโทษจำคุก 3 ปี 8 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพทั้งในชั้น
จับกุมและชั้นสอบสวน อีกทั้งทางนําสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี
ของศาลอยู่มาก ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี 5 เดือน 10 วัน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (สำนวนธุรการอันดับ 23,22)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 200,000 บาท (สำนวน
ธุรการ อันดับ 1 แผ่นที่ 3, อันดับ 3 แผ่นที่ 2, อันดับ 10)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่
จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่
จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ